

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Đăng ký phát hành, chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam |
| Mã thủ tục            | 1.009823                                                                                                                                                                                          |
| Số quyết định         | 1082/QĐ-BTC                                                                                                                                                                                       |
| Cấp thực hiện         | Bộ                                                                                                                                                                                                |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                             |
| Lĩnh vực              | Chứng khoán                                                                                                                                                                                       |
| Đối tượng thực hiện   | Doanh nghiệp                                                                                                                                                                                      |
| Cơ quan có thẩm quyền | Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính                                                                                                                                                        |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                                                                                                                   |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                                                                                                                   |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                                                                                                                   |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đăng ký phát hành, chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 2: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn thiện hồ sơ và gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 5: Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp từ chối, có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do.

Bước 6: Trường hợp thực hiện chào bán, phát hành để tăng vốn điều lệ, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện báo cáo kết quả chào bán, phát hành và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành về việc nhận được báo cáo kết quả tương ứng quy định áp dụng đối với công ty đại chúng

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Trường hợp 1: (1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ:                                                                                    |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mẫu đơn, tờ khai           | Số lượng    |
| + Danh sách thành viên góp vốn mới, thành viên góp từ 5% vốn điều lệ trở lên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.                                                                                                                                                   | Mẫu số 68- danh sách.docx  | 1 bản chính |
| + Quyết định của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty thông qua việc tăng vốn và phương án huy động vốn; Quyết định của cấp có thẩm quyền của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài về việc cấp thêm vốn cho chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. |                            | 1 bản chính |
| + Giấy đăng ký tăng vốn điều lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                | Mẫu số 72- giấy đăng ký tă | 1 bản chính |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | ng giảm vốn điều lệ.docx |  |
|--|--------------------------|--|

**Trường hợp 2: (2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán riêng lẻ:**

| Tên giấy tờ                                                                                            | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Thành phần hồ sơ theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”. |                  | 1 bản chính |

**Trường hợp 3: (3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có:**

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| + Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 1 bản chính |
| + Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 1 bản chính |
| + Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán. Đối với việc chào bán cổ phiếu của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng. Đối với việc chào bán cổ phiếu của tổ chức kinh doanh bảo hiểm, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. |                  | 1 bản chính |
| + Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 1 bản chính |
| + Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền) thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 1 bản chính |

|                                                                        |                |             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ệ sở hữu nước ngoài.                                                   |                |             |
| + Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có). |                | 1 bản chính |
| + Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu.                                      | Mẫu số 73.docx | 1 bản chính |

**Trường hợp 4: (4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn:**

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Thành phần hồ sơ theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 1 bản chính |
| Tài liệu được lập bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm bản dịch chứng thực sang tiếng Việt bởi cơ quan có thẩm quyền; những tài liệu do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc xác nhận, phải được hợp pháp hóa lãnh sự trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo nhận được tài liệu.; Thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính này được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin.; Thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính này được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin. |                  | 1 bản chính |

## CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí                                                                                                                                                       | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trực tuyến    | 7 ngày làm việc     | Miễn phí,<br>10.000.000<br>VNĐ,<br>20.000.000<br>VNĐ,<br>35.000.000<br>VNĐ,<br>50.000.000<br>VNĐ,<br>5.000.000<br>VNĐ,<br>17.500.000<br>VNĐ,<br>25.000.000<br>VNĐ | <p>(1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.</p> <p>(2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Thời hạn giải quyết theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”.</p> <p>(3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>(4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>, (1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.</p> <p>(2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Thời hạn giải quyết theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”.</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>(3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>(4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>, (1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.</p> <p>(2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Thời hạn giải quyết theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”.</p> <p>(3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>(4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qua bưu điện | 7 ngày làm việc | <p>Miễn phí,<br/>10.000.000<br/>VNĐ,<br/>20.000.000<br/>VNĐ,<br/>35.000.000<br/>VNĐ,<br/>50.000.000<br/>VNĐ,<br/>5.000.000<br/>VNĐ,<br/>17.500.000<br/>VNĐ,<br/>25.000.000<br/>VNĐ</p> | <p>(1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.</p> <p>(2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Thời hạn giải quyết theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”.</p> <p>(3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>(4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>, (1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.</p> <p>(2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Thời hạn giải quyết theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”.</p> <p>(3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu</p> |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                 |                                           | <p>theo tỷ lệ sở hữu hiện có: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>(4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>, (1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.</p> <p>(2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Thời hạn giải quyết theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”.</p> <p>(3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>(4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> |
| Trực tiếp | 7 ngày làm việc | Miễn phí,<br>10.000.000<br>VNĐ, 20.000.00 | (1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>0 VNĐ,<br/>35.000.000 VNĐ,<br/>50.000.000 VNĐ,<br/>5.000.000 VNĐ,<br/>17.500.000 VNĐ,<br/>25.000.000 VNĐ</p> | <p>ng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.</p> <p>(2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Thời hạn giải quyết theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”.</p> <p>(3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>(4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>, (1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.</p> <p>(2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Thời hạn giải quyết theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”.</p> <p>(3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>g.</p> <p>(4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>, (1) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.</p> <p>(2) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Thời hạn giải quyết theo quy định tại Thủ tục “Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng”.</p> <p>(3) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p>(4) Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn: Thời hạn giải quyết theo quy định tương ứng tại các thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc chào bán, phát hành khác để tăng vốn áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                                                                                                                  | Mã văn bản     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng. | 24/2026/NQ-CP  |
| Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022                                                                                                                                                                            | 25             |
| Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân                                                                                                                     | 64/2025/TT-BTC |
| Nghị định 155/2020/NĐ-CP                                                                                                                                                                                             | 155/2020/NĐ-CP |
| Luật 54/2019/QH14                                                                                                                                                                                                    | 54/2019/QH14   |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- + Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không được tăng vốn điều lệ khi chưa chính thức tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán.
- + Việc tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và bảo đảm:
  - ☐ Đáp ứng điều kiện và tuân thủ các quy định về chào bán, phát hành chứng khoán ra công chúng; chào bán, phát hành riêng lẻ trong trường hợp tăng vốn bằng hình thức chào bán, phát hành;
  - ☐ Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức trong trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
  - ☐ Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, nguồn vốn chủ sở hữu đủ để tăng vốn căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;
  - ☐ Vốn góp/vốn cổ phần theo thỏa thuận giữa công ty và chủ nợ phải là các khoản nợ đã được trình bày trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét và đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty thông qua;
  - ☐ Việc sáp nhập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định tại Điều 207 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành/ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Mã: KQ.G12.000149

+ Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

Mã: KQ.G12.001213

Văn bản về việc tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Mã: KQ.G12.001114

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ